

1512991-85.2018.8.26.0071

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/01/2022

... o acusado por envolvimento no tráfico.

Aqui, um parêntese.

Os depoimentos, ainda que prestados por agentes são válidos, desde que, como o caso, sejam coerentes com o restante da prova colhida.

De início, importante rememorar a redação do art. 202 do CPP: "Art. 202. Toda pessoa poderá ser testemunha".

Depois, os policiais, não constam do rol proibitivo constante no art. 207 do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1512991-85.2018.8.26.0071 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1512991-85.2018.8.26.0071

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 5398/16/404 - Central de Polícia Judiciária de Bauru, 2075900 - Central de Polícia Judiciária de Bauru, 5398/16/404 - Central de Polícia Judiciária de Bauru, 2075900 - Central de Polícia Judiciária de Bauru, 2075900 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 5398/16/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2075900 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 5398/16/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2075900/2018 - Central de Polícia Judiciária de Bauru, 1134186 - Central de Polícia Judiciária de Bauru, 5398/16/404 - Central de Polícia Judiciária de Bauru, 2075900 - Central de Polícia Judiciária de Bauru, 2075900 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 5398/16/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2075900 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 5398/16/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2075900 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 5398/16/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOHN LENE SIMÕES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

O acusado John Lene Simões, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nos arts. 180 "caput" e 311, "caput", ambos do Código Penal.

Segundo a denúncia, o acusado, no dia 03 de março de 2016, às 15h, na cidade de Bauru/SP, num terreno baldio, na Rua Laudze Garcia Menezes foi surpreendido com a motocicleta Honda/CBX 250 Twister, avaliada em R\$ 5.500,00, da vítima Thiago Capella de Campos, sabendo que se tratava de produto de crime.

Ainda segundo a exordial, o réu adulterou o número do chassi da motocicleta Honda/CBX 250 Twister.

Boletins de ocorrência (fls. 09/10, 17/18 e 32/34), auto de exibição/apreensão (fls. 11), laudo da motocicleta (fls. 21/27), auto de entrega (fls. 30), auto de avaliação indireta (fls. 76).

Pela decisão de fls. 94/95 foi recebida a denúncia e determinada a citação do réu. O réu foi citado (fls. 121), sendo ofertada resposta à acusação às fls. 124/126, mediante Defensor Público.

Na decisão de fls. 133/135 foi mantido o recebimento da denúncia.

Durante a audiência de instrução, debates e julgamento de fls. 144/146, as partes desistiram da oitiva da testemunha Alceu Mosqueti Júnior, pleito homologado. Ainda no mesmo ato processual, foi declarada a revelia do acusado. Na mesma ocasião, foram ouvidas a vítima e as testemunhas de acusação/defesa.

O Ministério Público ofertou memoriais às fls. 165/170 pugnando, em suma, pela condenação nos termos da denúncia, bem como, pelo reconhecimento dos maus antecedentes, reincidência específica, agravante do "estado pandêmico", e a fixação do regime fechado.

Já a Defensoria às fls. 174/180, pleiteou pela absolvição por ausência de provas, visto que quanto à adulteração não é possível constatar que o próprio acusado o fez, e, no tocante à receptação, não é possível constatar que o réu sabia que a motocicleta era objeto de crime, ou a desclassificação para o delito de receptação culposa, pugnando, ainda, pelo reconhecimento da atenuante da menoridade relativa. É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão penal deduzida na inicial é parcialmente procedente.

De proêmio, ressalte-se que a materialidade do delito de receptação está demonstrada pelo boletins de ocorrência (fls. 09/10, 17/18 e 32/34), auto de exibição/apreensão (fls. 11), laudo da motocicleta (fls. 21/27), auto de entrega (fls. 30), auto de avaliação indireta (fls. 76).

A autoria em relação ao citado crime patrimonial, de outra banda, também induz a um juízo de certeza, consoante o teor da prova oral adiante reproduzida.

A vítima Cristiano Aparecido Asmegas, sob o devido processo legal (mídia SAJ), disse, em resumo, que estacionou a motocicleta em frente a sua residência. Afirmou que foi avisado pelo vizinho de que uma pessoa teria subtraído sua motocicleta.

Informou que a subtração ocorreu em 2015 e a motocicleta somente foi devolvida em 2018, completamente danificada e com o chassi adulterado.

O policial militar Joaquim Jurandir Telles, na fase judicial (mídia SAJ), disse, em resumo, que abordaram o acusado conduzindo a motocicleta, quando ele entrou em um terreno baldio. Afirmou que no terreno havia outro quadro e outra moto, além de certa quantidade de maconha. Informou que as três motos eram produtos de ilícito e estavam adulterados. Informou que conhecia o acusado por envolvimento no tráfico.

Aqui, um parêntese.

Os depoimentos, ainda que prestados por agentes são válidos, desde que, como o caso, sejam coerentes com o restante da prova colhida.

De início, importante rememorar a redação do art. 202 do CPP: "Art. 202. Toda pessoa poderá ser testemunha".

Depois, os policiais, não constam do rol proibitivo constante no art. 207 do CPP.

Por isso, os relatos são cancelados pela jurisprudência, até porque não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos milicianos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 6º, III, 386, V, E 617, TODOS DO CPP; 61, I, DO CP; 33 DA LEI N. 11.343/2006;

E 14 DA LEI N. 10.826/2003. PREVENÇÃO. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STF. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL VIOLADO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. RECURSO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA ESPECÍFICA, O REFERIDO FUNDAMENTO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES.

(...)

4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020).

(...)

(STJ, 6ª Turma, AgRg no AgRg no AREsp 1718143 / MT, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 11/05/2021).

Já o acusado, apenas interrogado na seara policial (fls. 40), disse comprou a motocicleta de uma pessoa desconhecida, por quatrocentos reais. Afirmou que nada sabia acerca da outra moto e quadro encontrado no terreno (pinados).

Primeiramente, não é caso de desclassificação para o delito de receptação culposa. Eis a redação do dispositivo, nos termos do art. 180, §3º do Código Penal: "§ 3º - Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso":

É dos autos que o acusado apenas foi interrogado na seara policial.

Somente em tal momento do feito mencionou que adquiriu a motocicleta por 400 reais. Notoriamente, a motocicleta tem valor bem superior (foi avaliada indiretamente em R\$ 5.500,00).

Nada há o que comprove o recebimento do bem por tal montante (quaisquer "documentos", ou mesmo prova testemunhal).

Por isso, nem sequer é possível analisar eventual desproporção ou mesmo a condição de quem oferece, circunstâncias imprescindíveis para valorar a imprudência.

De outro lado, o acusado foi abordado em terreno, no qual havia mais duas motos, ambas também receptadas.

Em acréscimo, é responsabilizado por outro delito de receptação (fls. 152/154).

No aspecto:

Ementa: Apelação criminal. Receptação (artigo 180, caput, do Código Penal).

Insurgência da Defesa solicitando a absolvição do acusado com base na ausência de dolo, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta imputada ao réu para o crime de receptação culposa previsto no artigo 180, §3º, do Código Penal.

Impossibilidade de acolhimento da absolvição apresentada pela Defesa. Acusado que adquiriu automóvel na feira do rolo por valor muito inferior ao valor de mercado. Outrossim, não apresentou nenhum comprovante da eventual transação de compra realizada e nenhum documento de regularidade da situação do bem. Ademais, o automóvel ostentava sinais identificadores adulterados. Palavras das testemunhas policiais que corroboraram a confissão do acusado. Condenação bem decretada que deve ser mantida. Provas seguras. Inviabilidade da desclassificação para a conduta culposa. Dolo que foi evidenciado claramente pelas circunstâncias do presente caso concreto. Penas bem dosadas que devem ser mantidas, Regime inicial aberto bem fixado. Recurso Improvido.

(TJSP, 16ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 3002748-26.2013.8.26.0348,

relator Des. Osni Pereira, julgado em 06/12/2021)

Ademais, a partir do momento em que o bem estava com o acusado, e nessa condição foi apreendido, caberia a ele elucidar a procedência, o que não ocorreu, pois, nem sequer o vendedor foi arrolado como testemunha.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. RECEPÇÃO DOLOSA.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Para se concluir de forma diversa do entendimento do Tribunal de origem, no sentido de que o agravante não possuía conhecimento da origem criminosa do bem, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento inviável na instância especial. A referida vedação encontra respaldo no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, verbis : "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

2. Ademais, no caso, caberia à defesa a comprovação da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, haja vista que o bem foi apreendido em poder do agravante, nos termos do art. 156 do CPP, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, 5ª Turma, AgRg no AREsp 1244089 / DF, relator ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 21/06/2018)

Sob outro vértice, também delineada a adulteração.

Ocorre que, diversamente ao alegado pela defesa, ainda que o policial tenha afirmado que não haja prova da adulteração pelo acusado, tal conclusão pode ser extraída do feito.

Com efeito, o acusado foi abordado em terreno onde havia mais duas motos.

E, neste local, elas também estavam "pinadas".

É dizer, sabia que, no local, havia "desmanche" e os veículos eram obliterados.

Aliás, em relação ao crime em exame, nem sequer necessário o especial fim de agir.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TROCA DE PLACA. CONDUTA TÍPICA PREVISTA NO ART. 311 DO CÓDIGO PENAL. FÉ PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DECRETO N. 86.714/81. TRÂNSITO VIÁRIO INTERNACIONAL. SÚMULA 283/STF. OFENSA A DISPOSITIVOS DA CF/1988. INCOMPETÊNCIA DO STJ. DISSENSO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. ARTS. 1.029, § 1º, DO CPC e 255, § 1º, DO RISTJ. ACÓRDÃO COMBATIDO DE ACORDO COM PACÍFICA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Cumpre anotar que os embargos de declaração se destinam a suprir omissão, contradição ou obscuridade de provimentos jurisdicionais. Não se prestam, portanto, para a revisão dos julgados no caso de mero inconformismo da parte. No caso dos autos, observa-se que a matéria tida por omissa foi satisfatoriamente examinada pelo Tribunal de origem, não havendo falar em contrariedade aos artigos supramencionados.

2. O entendimento perfilhado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que é típica a conduta de adulteração ou remarcação do chassi ou de qualquer sinal identificador do veículo, componente ou equipamento, não exigindo finalidade específica do autor para a sua caracterização (Resp 1186340/AC, Rel. Min. GILSON DIPP, QUINTA TURMA, Dje 14/3/2012). E isto porque a objetividade jurídica tutelada pelo art. 311 do CP é a fé pública ou, mais precisamente, a proteção da autenticidade dos sinais identificadores de automóveis, não havendo falar em necessidade de comprovação de lesão ou mesmo a intensão do agente em vulnerar o bem jurídico protegido.

3. O Decreto n. 86.714/81, trata somente do trânsito viário internacional e não possuem relação com o Código de Trânsito Brasileiro, tese esta suficiente para a manutenção do julgado, tendo o recorrente se limitado a sustentar que o tipo

penal não consta na referida norma. O recurso, portanto, encontra óbice na Súmula 283/STF, que assim estabelece: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."

4. Quanto à eventual violação do art. 5º, caput, e incisos II e XXXIX, da Constituição Federal (princípio da legalidade e da reserva legal), tem-se que tal pleito não merece subsistir, uma vez que a via especial é imprópria para o conhecimento de ofensa a dispositivos constitucionais.

5. Em relação à divergência jurisprudencial, no sentido de ser necessário o elemento subjetivo do tipo do art. 311 do Código Penal de lesionar a fé pública, não merece provimento. No caso concreto, o acórdão recorrido entendeu consumado o delito do art. 311 do CP, pelo fato de o recorrente ter efetuado adulteração de sinal identificador de veículo automotor, consistente em afixar a placa ACB-1974/Campo Grande/MS, de um caminhão cavalo trator Scania, no veículo Toyota Hilux CD 4x4 SRV/Toyota. O acórdão apontado como paradigma considerou que a oposição de fita isolante na placa de veículo automotor é facilmente perceptível, o que torna o crime de falsidade impossível, por absoluta impropriedade do meio utilizado (Resp 503.960/SP, Sexta Turma, Rel. Celso Limongi (Desembargador convocado do TJSP), j. 16/3/2010). Assim, nos termos do disposto no art. 1.029, § 1º, do CPC e do art. 255, § 1º, do RISTJ, verifica-se que não há similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma colacionado.

6. Ademais, é pacífica a jurisprudência em ambas as turmas que "a conduta consistente na troca de placas de veículo automotor configura o crime previsto no art. 311, caput, do Código Penal, tendo em vista a adulteração dos sinais identificadores"(HC 306.507/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 30/09/2015) e independe de dolo conforme acima já explicitado, não havendo falar em desproporcionalidade na aplicação da lei penal.

7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, 5ª Turma, AgRg no AREsp 790675 / MS, relator ministro Ribeiro Dantas, julgado em 18/10/2018)

Neste contexto, impõe-se o decreto condenatório pelo delito previsto no art. 180 "caput" c.c. 311 "caput" do Código Penal.

Passo à fixação da pena.

Delito de receptação

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu não possui antecedentes criminais.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

Por fim, circunstâncias, consequências e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Deste modo, a pena deve permanecer no mínimo, 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na intermediária, deve ser afastada a agravante do "estado pandêmico".

Com efeito, não há informações que o cometimento da infração tenha sido facilitada pela Covid-19.

É o entendimento da Corte Bandeirante:

Ementa: Tráfico de drogas – Autoria e materialidade demonstradas – Prova suficiente à condenação – Tipicidade formal e material da conduta presentes – Afastada a agravante de crime cometido durante estado de calamidade pública – Não se demonstrou que o réu tenha se favorecido do atual estado de vulnerabilidade social decorrente da pandemia COVID-19 para cometer o delito – Não reconhecimento da participação de menor importância – Causa de aumento previstas no inciso VI, do artigo 40, mantida, eis que o delito praticado envolveu menor – Concessão de regime inicial aberto – Substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito – Recurso parcialmente provido.

(TJSP, 12ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal nº 1504300-

91.2021.8.26.0228, relator Des. Amabale Lopez Soto, julgado em 29/10/2021)

Ainda na intermediária, presente a atenuante da menoridade relativa, a qual, não

repercutirá na reprimenda imposta, nos termos da Súmula nº 231 do STJ.

Na derradeira, ausentes causas de aumento ou diminuição, pelo que a reprimenda é a definitiva.

Delito de adulteração

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu não possui antecedentes criminais.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

Por fim, circunstâncias, consequências e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Deste modo, a pena deve permanecer no mínimo, 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Nas fases seguintes, pela motivação já exarada, sem repercussão nas segunda e terceira fases, pelo que, a reprimenda é definitiva.

Os bens jurídicos são diversos, de modo que delineado o concurso material de delitos, instituto que possui como efeito a soma das penas, totalizando, 4 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) diárias.

O valor de cada dia-multa é de 1/30, face a ausência de informações necessárias no tocante à situação econômica do réu.

Fixo o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, "b" do Código Penal.

Com efeito, dois são os crimes cometidos, sendo que o acusado ainda é responsabilizado por outra receptação e um tráfico (fato decorrente do mesmo contexto do presente).

Por isso, proporcional e razoável, a imposição do regime intermediário.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal e, desta feita, CONDENO o acusado JOHN LENE SIMÕES, qualificado nos autos, a cumprir a pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 180 "caput" c.c. 311 "caput", do Código Penal.

Concedo, ao acusado, a possibilidade de recorrer em liberdade.

A pena imposta, o regime fixado e o fato do acusado ter respondido à acusação em liberdade, denotam que não estão presentes os pressupostos, fundamentos e requisitos da custódia cautelar.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, inclusive à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, comunicando-se ao IIRGD.

Expeça-se incontinenti guia definitiva de execução.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs. Porém, atenta aos elementos constantes do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita.

P.R.I.C.

Bauru, 12 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA